ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОТВЕТА

1. Получение и срок

Зарегистрируйте дату и канал получения. Проверьте в договоре порядок претензионной переписки, адрес, срок ответа и способ его исчисления. Если речь о требовании лица вне договора, проверьте его указанное основание и отдельный порядок ответа. Запланируйте отправку с учётом доставки.

2. Кому адресовать

Ситуация	Документ
Претензию направила сторона договора.	03; при гарантийном дефекте — 04.
Требование направил заказчик, с которым у субподрядчика нет прямого договора.	Проверьте исключение по закону или договору, соглашение сторон и переход права. Направьте 05 предъявителю и 06 стороне договора.
Требование касается причинения вреда имуществу или иному лицу.	Зафиксируйте факт, причинную связь, основание и размер отдельно; вопрос прямого договора не исчерпывает возможное требование о вреде.

Пункт 3 статьи 706 ГК РФ касается прямых требований заказчика и субподрядчика по нарушениям договоров с генеральным подрядчиком с оговоркой «если иное не предусмотрено законом или договором». Основание предъявителя проверяется по документам конкретной сделки.

3. Разделение требований

Заполните карту 01. По каждой позиции выпишите: точное требование, сумму и способ расчёта, договорное или иное основание, проверенный факт, возражение и документ с реквизитами. Частичное признание фиксируйте отдельно от спорной части.

4. Сценарии проверки

Предмет	Проверка перед формулировкой
Неустойка, убытки	Пункт договора, период, база и ставка, связь с эпизодом, оплаченные суммы, дублирование. При доводе о несоразмерности приведите конкретные обстоятельства и расчёт; решение по ст. 333 ГК РФ принимает суд.
Недостатки при приёмке	Порядок приёмки, акт, замечания, извещение и подтверждение получения. Сверьте место, объём и характер недостатка.
Гарантийный дефект	Срок и объём гарантии, даты выявления и уведомления, эксплуатация, ремонт, происхождение дефекта. Организуйте осмотр с протоколом и участием сторон.
Работы смежных организаций	Граница работ, передача фронта, допуск третьих лиц, фото и акты до и после вмешательства.
Уменьшение оплаты	Сверьте основание и размер удержания или списания в одностороннем порядке с договором и расчётными документами; возражение зафиксируйте письменно.

5. Ответ и направление

Из карты перенесите в ответ только подтверждённые факты. Недостающие документы запросите предметно; назначьте осмотр, если причина дефекта не установлена. Направьте ответ в установленный срок по согласованному каналу. Храните подписанную редакцию, список приложений и подтверждения направления и получения в одном деле.

Контроль перед подписанием

Проверьте наименование адресата, полномочия, номер и дату претензии, все требования и суммы, реквизиты договора и приложений. Удалите неприменимые строки и поля. Юридически значимую оговорку о непризнании спорной части сохраните.